

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7558/2538

นางบุญเรือน บุญอ้อม
โดยนายชวน บุญอ้อม

โจทก์
ผู้เข้าเป็นคู่
ความแทน
จำเลย

นางชุบ ขาวพุ่ม

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือคำคัดค้านของ ข. สามี่จำเลยที่คัดค้านการ
รังวัดที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การว่า เหตุที่ ข. ยื่นหนังสือคัดค้านการรังวัดที่ดินของ
โจทก์เพราะโจทก์นำช่างรังวัดปักหลักรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของ ข. ประเด็นโต้เถียงจึงมี
ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือ ข. อันเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออันอาจ
คำนวณเป็นราคาเงินได้จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือคำคัดค้านของ ข. สามี่จำเลยที่คัดค้านการ
รังวัดที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การว่า เหตุที่ ข. ยื่นหนังสือคัดค้านการรังวัดที่ดินของ
โจทก์เพราะโจทก์นำช่างรังวัดปักหลักรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของ ข. ประเด็นโต้เถียงจึงมี
ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือ ข. อันเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออันอาจ
คำนวณเป็นราคาเงินได้จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายชลิต กฐิณะสมิต

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ เพชรรุ่ง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------